

1511871-36.2020.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2233206/2020 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 9138593 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 26076/19/404 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 2233206 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

ANDRE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1511871-36.2020.8.26.0071 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511871-36.2020.8.26.0071

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2233206/2020 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 9138593 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 26076/19/404 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 2233206 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

ANDRE LUIS RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

ANDRÉ LUIS RODRIGUES foi dado como incurso nas penas do art. 33, caput, combinado com art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 07 de novembro de 2019, por volta das 22h10, nas dependências do Centro de Progressão Penitenciária I de Bauru, na Rodovia Marechal Rondon, Km 353, nesta cidade, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 201,69 gramas de maconha, droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Notificado (fls. 73), o réu apresentou a defesa preliminar de fls. 78/79.

A denúncia foi recebida por despacho datado de 16 de dezembro de 2.020 (fls. 87/89).

Em audiência, foram ouvidas testemunhas (fls. 148 e 175/176 - audiovisual). Intimado para audiência (fls. 161), o réu não compareceu, razão pela qual sua revelia foi decretada (fls. 175/176).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 180/182).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 185/195, alegando que: 1)- os depoimentos dos agentes não são suficientes para a condenação; 2)- as testemunhas não trouxeram elementos a apontar que a droga seria destinada a terceiros, não vieram informações de que o réu tinha consigo pertences utilizados pelos presos dentro da penitenciária como moeda de troca na aquisição de drogas; 3)- a quantidade de droga não era exagerada, ainda mais se se considerar que o réu estava privado de liberdade; 4)- eventualmente, a conduta deve ser desclassificada para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. Pediu a absolvição e, alternativamente, a desclassificação do delito e a fixação de regime inicial diverso do fechado.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de apreensão de fls. 08 e pelo laudo pericial de fls. 39/42 (uma porção de maconha com peso de 201,69 gramas).

A autoria e o intuito de traficância derivam da prova oral e das circunstâncias do caso e devem ser atribuídos ao acusado.

No procedimento administrativo, o acusado declarou que habitava a cela 255 do alojamento II, na companhia de mais onze reeducandos. Os agentes adentraram na cela e encontraram, debaixo do seu colchão, um pacote contendo maconha. Após o término da revista e diante de indagação dos agentes, assumiu a propriedade do entorpecente. A droga seria destinada ao seu consumo próprio. É viciado em maconha. Não deseja informar como adquiriu o entorpecente (fls. 26).

Em juízo, a testemunha Claudinei Graciano de Oliveira, agente de segurança penitenciária, afirmou ter realizado revista de praxe nas celas. Na cela do acusado, foi encontrado um pacote de maconha, embaixo de um colchão. O acusado dormia nesse colchão. Ele confessou a posse do material. Havia cerca de quatorze ou quinze presos na cela. Não havia cama para todos os presos, mas sim colchão individual para todos. Os presos dividem entre si colchões fixos para cada qual. Verificou-se que o colchão era do acusado, porque, nele, estavam também seus pertences pessoais de higiene. Os presos fazem uma espécie de prateleira nas camas. A revista é feita por vários agentes. Quando levantou o colchão, pegou o pacote. Ao indagar o réu, ele admitiu que o colchão e a droga eram dele. Todos os presos estavam presentes quando da revista. A cela tem cerca três metros de largura por cinco metros de comprimento. Não se lembra se algum outro item foi localizado naquela cela na ocasião.

A testemunha Rodrigo Cerqueira Palmeiro, também agente de segurança penitenciária, relatou ter feito uma revista de rotina na cela, com ajuda de outros agentes. Em cima de uma das camas, foi encontrado um pacote contendo maconha. O réu confessou a propriedade do entorpecente. Normalmente, um preso acompanha a revista dentro da cela e, se se encontra algo ilícito, indaga-se a todos a quem o objeto pertence. Não se lembra se o acusado foi o preso que acompanhou a revista. Havia cerca de doze a quinze presos na cela e o réu se apresentou de pronto como dono da droga, sem que houvesse conversa prévia entre os reeducandos. Não havia outros pertences do acusado no colchão, que indicassem ser dele o local de dormir.

Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação do acusado nos termos da denúncia, não merecendo guarida as teses expostas nas alegações finais produzidas em sua defesa.

Na fase administrativa, o acusado confessou a propriedade da droga.

A confissão extrajudicial é relevante elemento de convicção.

Nesse sentido:

“É sabido que a confissão deve ser avaliada pela força de convencimento que nela se contém, e não pelo local onde ela é prestada. Vale dizer, a confissão extrajudicial corroborada pela palavra de testemunhas, bem como por outros elementos objetivos de prova, não pode ser invalidada pela retratação, em pretório, sem qualquer

explicação plausível para a confissão policial e com nova versão totalmente inverossímil." (TJSP, Apelação n. 9230875-35.2008.8.26.0000, rel. Silmar Fernandes, j. 10/05/2012).

No caso, a confissão externada pelo acusado está corroborada pela prova produzida em juízo pois, segundo depoimentos insuspeitos de dois agentes de segurança penitenciária, a porção de maconha apreendida foi localizada na cela habitada pelo réu e ele admitiu a propriedade do material de modo espontâneo.

As afirmações dos agentes se afiguram firmes, coerentes e comedidas ou sem tendências para o exagero, merecendo, por isso, serem tidas como expressão da verdade.

De resto, a jurisprudência já assentou a validade da prova consistente em depoimentos de agentes públicos encarregados da manutenção da ordem.

À propósito:

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunha a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição." (RT 610/369).

Em igual sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais, incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF, D.J. 18/10/96, Habeas Corpus n. 73.518-5 São Paulo, rel. Min. Celso de Mello).

E, especificamente em relação a depoimentos de agentes de segurança penitenciários: "(...) o reconhecimento da prática de falta grave baseou-se especialmente nos depoimentos de dois agentes penitenciários que gozam de fé pública -, os quais narraram de forma uníssona e harmônica a utilização, pelo paciente, de telefone celular em unidade prisional. Por isso, a ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal conclusão." (HC 254.312/Sp, rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/08/2013, DJE 13/08/2013). (em TJSP, Apelação n. 0029345-41.2013.8.26.0071, rel. Silmar Fernandes, j. 13/11/2015).

Saliente-se, de resto, que inexistem nos autos qualquer outra versão que não aquela externada pelo réu quando de sua oitiva extrajudicial e confirmada pelos agentes de segurança penitenciária.

Assim, o fato descrito na denúncia está bem comprovado.

Por outro lado, não há dúvida de que o acusado estava praticando o tráfico.

É necessária a análise conjunta dos requisitos previstos no art. 28, §2º da Lei 11.343/06 para a distinção entre o usuário e o traficante.

No caso em tela, o réu foi surpreendido na posse de nada menos do que 201, 69 gramas, no interior de uma penitenciária.

Cuida-se de quantidade incompatível com a posse para mero consumo, notadamente se se considerar que, estando preso, o réu não teria recursos suficientes para adquiri-la com o fim de destiná-la ao mero deleite.

Pouco importa que o réu não tivesse consigo itens entregues por outros sentenciados como forma de pagamento de porções de entorpecente.

Afinal, é comum que, no interior de presídios, um preso se responsabilize por guardar a droga para outro (s), sem ter também a função de comercializar o material dentro da unidade prisional.

Por fim, cabe observar que o art. 33, caput, da Lei Antidrogas, define crime de conteúdo múltiplo e de perigo abstrato.

Dessa forma, basta que o agente incorra em qualquer dos verbos ali descritos, desde que sem a finalidade de consumo da droga, para que o delito de tráfico reste caracterizado.

Não é indispensável, assim, que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia de droga, sendo suficiente que a guarde e a tenha em depósito (conforme descrito na denúncia e comprovado na instrução).

Destarte, não há como absolver, e nem mesmo como desclassificar a conduta para a

prevista no art. 28 da Lei Antidrogas.

A causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 deve incidir, mesmo em se tratando de tráfico cometido por agente que se encontra preso, pois a lei não faz distinção.

Nesse sentido:

"De igual modo, é caso de manter o aumento decorrente do fato de ter sido praticado o delito nas dependências de estabelecimento prisional, incidindo, na espécie, a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

Ressalte-se que referida majorante não deixa de incidir quando o agente é detento do presídio, porquanto a lei não traz qualquer particularização a respeito da característica do autor do crime. O colendo Superior Tribunal de Justiça já havia assentado entendimento de que a causa de aumento prevista no inciso IV do artigo 18 da antiga Lei n. 6.368/76 era aplicável ao presidiário que comete o crime de tráfico de entorpecentes nas dependências do estabelecimento penal: 'Para incidência da causa de aumento prevista no artigo 18, inciso IV, da Lei n. 6.368/76, in casu, delito cometido dentro do estabelecimento penal, pouco importa que o crime tenha sido praticado por agente que esteja em liberdade ou por preso. (Precedentes do Pretório Excelso e do STJ)'. (REsp 662779/MG; Recurso Especial 2004/0078379-7, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma)." (em TJSP, Apelação n. 0000339-05.2010.8.26.0326, Rel. Borges Pereira, j. 04/12/2012).

Em suma, deve o réu ser condenado na forma proposta na denúncia.

Passa-se à aplicação da pena.

Fixa-se a pena no mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão, mais quinhentos dias-multa.

O réu é reincidente (fls. 67 - art. 157, caput do Código Penal).

Em razão disso, eleva-se a pena na proporção de um sexto, resultando em cinco anos e dez meses de reclusão, mais quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Presente a causa de aumento de pena do art. 40, inciso III da Lei 11.343/06, eleva-se a pena na proporção de mais um sexto, resultando em seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, mais seiscentos e oitenta dias-multa.

Não havendo outras modificadoras, tais penas são as definitivas.

Ante o montante da pena aplicada e a reincidência, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

O valor do dia-multa será calculado no piso mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para condenar o réu André Luis Rodrigues como incurso nas penas do artigo 33, caput, combinado com artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, a cumprir seis anos , nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar seiscentos e oitenta dias-multa, calculado o valor do dia-multa no piso mínimo.

Oportunamente, anote-se a condenação no sistema informatizado.

P.R.I.

Bauru, 20 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA